

개선 요구

1. 제 목 : 계약서 상 ‘계약의 해석’ 및 ‘관할의 합의’ 조항 불합리
2. 소관부점 : 경영지원실 등 10개 부점
3. 내 용 :

가. 업무개요

공사는 각종 약관, 협약, 약정서, 계약서(이하 “계약서 등”이라 한다)에서 상대방과 계약서 등의 조항의 해석에 대한 이견이 있는 경우와 다툼이 발생하는 경우에 대한 처리원칙을 ‘계약의 해석’과 ‘관할의 합의’ 등의 계약조항으로 정하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「약관의 규제에 관한 법률」(이하 “약관법”이라 한다) 제2조 제1호에 따르면 약관이란 그 명칭이나 형태 또는 범위에 상관없이 계약의 한쪽 당사자가 상대방과 계약을 체결하기 위하여 일정한 형식으로 미리 마련한 계약의 내용을 말하며, 약관법 제5조 제2항에 따르면 약관은 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 해석되어야 하고 약관의 뜻이 명백하지 아니한 경우에는 고객에게 유리하게 해석되어야 한다고 되어 있다.

또한, 약관법 제6조에 따르면 고객에게 부당하게 불리한 약관 조항은 공정성을 잃은 것으로 추정되며 신의성실의 원칙을 위반하여 공정성을 잃은 조항은 무효라고 되어 있으며, 약관법 제14조 제1호에 따르면 고객에게 부당하게 불리한 소송제기 금지 조항 또는 재판관할의 합의 조항 또한 무효라고 되어 있다.

따라서, 공사가 내규를 운영하면서 계약서 등을 마련할 때에는 약관법에서 정하는 바와 다르게 불공정하거나 부당한 조항이 포함되지 않도록 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 중 계약서 등에 ‘계약의 해석’ 과 ‘관할의 합의’ 관련 조항이 포함된 공사 내규 전반을 점검한 결과

「경비관리업무처리요강」 제3조에 따른 별지 제5호서식 ‘경비용역도급 기본계약서’ 제19조에서 “본 계약의 해석상 이견이 있을 경우에는 ‘갑’ (공사)과 ‘을’ 이 상호협의를 의하여 정하고 협의가 성립되지 않을 경우에는 ‘갑’ 이 해석하는 바에 따른다.” 고 되어 있는 등

[별표 4] “ ‘계약의 해석’ 조항이 불합리한 내규 명세” 와 같이 5개 부점의 9개 내규(12개 조항)에 포함된 계약서 등에서 상호 간 협의가 되지 않거나 계약서 등에서 정해지지 않은 사항을 일방적으로 ‘공사’의 해석에 따르도록 정하고 있는 것으로 확인되었으며

「주택담보부채권 채무자 지원규정」 별지 제3호서식 ‘부동산 매매계약서’ 제11조 및 별지 제6호서식 ‘부동산 임대차 계약서’ 제12조에

서는 “본 계약의 체결 및 이행과 관련하여 발생하는 일체의 법적 분쟁에 대하여는 부산지방법원을 관할법원으로 하기로 합의한다.” 고 되어 있는 등

[별표 5] “ ‘관할의 합의’ 조항이 불합리한 내규 명세” 와 같이 10개 부점의 17개 내규(27개 조항)에 포함된 계약서 등에 고객에게 불리한 재판관할의 합의 조항이 포함되어 있는 것으로 확인되었다.

[소관부점 의견] 경영지원실 등 10개 부점은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 계약서 등의 조항 중 약관법 상 무효로 인정될 여지가 있는 조항을 신의성실의 원칙에 맞도록 개선하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

경영지원실장 등 10개 부점¹⁾ 부점장은 소관 내규에 포함된 계약서 등의 내용 중 ‘계약의 해석’ 및 ‘관할의 합의’ 조항 등 「약관의 규제에 관한 법률」의 내용과 맞지 않는 조항을 정비하시기 바랍니다.(개선)

1) 경영지원실, 가계지원총괄처, 기업지원총괄처, 기업자산인수처, 기업투자금융처, 홍보실, 자금회계실, 온비드사업처, 조세채권관리처, 국유재산기획처

[별 표 4]

‘계약의 해석’ 조항이 불합리한 내규 명세

소관부점	관련 내규	관련 서식·조항
------	-------	----------

“기재 생략”

소관부점	관련 내규	관련 서식·조항
------	-------	----------

“기재 생략”

[별 표 5]

‘관 할의 합의’ 조항이 불합리한 내규 명세

재 판관할 합의 유형 구분	소 관부점	관 련 내 규	관 련 서 식·조 항
-------------------	-------	---------	-------------

“기재 생략”

재판관할 합의 유형 구분	소관부점	관련 내규	관련 서식·조항
------------------	------	-------	----------

“기재 생략”